

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2127/2531

นางบุญรักษ์ จันทร์นิตย์

โจทก์

นางมณฑา อินทองหรือจันทร์นิตย์

จำเลย

นางมณฑา จันทร์นิตย์หรืออินทอง

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีมูลและเหตุผลที่จะชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 107)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและ
บริวารออกจากที่ดินและบ้านพิพาทซึ่งเป็นของโจทก์ห้ามเข้าเกี่ยวข้องอีก กับให้
จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 200 บาทและค่าเสียหายเดือนละ 200 บาท นับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินและบ้านของโจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 103)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยประกันสำหรับเงินค่าเสียหายจำนวน 15,000 บาท มา
ให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยประกันสำหรับเงินค่าเสียหายจำนวน 15,000 บาท มา
ให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>